

RUHSTUDY

कक्षा 11 राजनीति विज्ञान — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

18 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. संविधान: क्यों और कैसे?
2. भारतीय संविधान में अधिकार
3. चुनाव और प्रतिनिधित्व
4. कार्यपालिका
5. विधायिका
6. न्यायपालिका
7. संघवाद
8. स्थानीय शासन
9. संविधान एक जीवंत दस्तावेज़
10. संविधान का दर्शन
11. राजनीतिक सिद्धांत: एक परिचय
12. स्वतंत्रता
13. समानता
14. सामाजिक न्याय
15. अधिकार
16. नागरिकता
17. राष्ट्रवाद
18. धर्मनिरपेक्षता

अध्याय 1 : संविधान: क्यों और कैसे?

मुख्य बिंदु

- संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है — यह सरकार की शक्तियों की सीमा तय करता है और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है।
- भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था।
- मूलतः संविधान सभा में 389 सदस्य थे; विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई; डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने।
- 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष (सभापति) चुने गए।
- 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया — यही प्रस्तावना की नींव बना।
- 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति (Drafting Committee) बनी, जिसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर थे; इसमें कुल 7 सदस्य थे।
- संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष लगे — ठीक-ठीक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन (9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949)।
- संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ — इसी दिन भारत गणतंत्र बना (गणतंत्र दिवस)।
- संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से और सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई।
- आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं।
- प्रस्तावना के चार आदर्श हैं — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता।
- संवैधानिकता (constitutionalism) का अर्थ है कि सरकार भी कानून से ऊपर नहीं — सत्ता पर कानूनी अंकुश रहता है।
- संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी — प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने इसके सदस्यों को चुना था।
- महिलाओं सहित सभी वयस्कों के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार संविधान की एक क्रांतिकारी विशेषता थी, जबकि उस समय कई पश्चिमी देशों में भी यह पूर्ण नहीं था।
- संविधान केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का साधन है — यह असमानता और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लेता है।
- संविधान — देश के मौलिक कानून-नियमों का समूह; सरकार की शक्तियाँ-सीमाएँ तय करता है।
- संविधान की आवश्यकता — (1) समन्वय-विश्वास, (2) शक्ति-सीमा, (3) सरकार-रूप, (4) आकांक्षाएँ।
- संविधान सभा का गठन — कैबिनेट मिशन (1946); 389 सदस्य (296 ब्रिटिश-भारत + 93 रियासतें)।
- प्रथम बैठक — 9 दिसंबर 1946; सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष; 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद स्थायी।
- उद्देश्य-प्रस्ताव — नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा; 22 जनवरी 1947 को पारित।
- मसौदा-समिति — 29 अगस्त 1947; अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर; 7 सदस्य।
- संविधान अंगीकृत — 26 नवंबर 1949; लागू — 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)।
- निर्माण में समय — 2 वर्ष 11 माह 18 दिन; 11 अधिवेशन; 166 दिन बैठकें।
- उधार के प्रावधान — ब्रिटेन (संसदीय), अमेरिका (मौलिक अधिकार), आयरलैंड (नीति-निदेशक), कनाडा (संघ)।
- प्रस्तावना — 'हम भारत के लोग...'; 42वें संशोधन (1976) में समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष-अखंडता जोड़े गए।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? समझाइए।

उत्तर: संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के अंगों की शक्तियों का बँटवारा करता है और उन पर अंकुश लगाता है ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो। साथ ही यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और शासन के बुनियादी नियम तय करता है। बिना संविधान के लोकतंत्र मनमानी शासन में बदल सकता है।

प्रश्न: संविधान सभा के गठन और उसकी रचना पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर: संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। मूलतः इसमें 389 सदस्य थे, पर विभाजन के बाद 299 रह गए। सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। इसमें कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों, रियासतों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे, इसलिए यह पर्याप्त प्रतिनिधिकारी मानी जाती है।

प्रश्न: 'उद्देश्य प्रस्ताव' का संविधान निर्माण में क्या महत्व था?

उत्तर: जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। इसमें भारत को संप्रभु गणतंत्र बनाने, सभी नागरिकों को न्याय-समानता-स्वतंत्रता देने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प था। यही प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।

प्रश्न: प्रारूप समिति की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनी। इसका काम संविधान सभा की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करना था। अम्बेडकर के विधिक ज्ञान और परिश्रम के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।

प्रश्न: भारतीय संविधान को 'उधार का थैला' क्यों कहा जाता है? क्या यह आलोचना उचित है?

उत्तर: आलोचक कहते हैं कि संविधान में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा आदि से प्रावधान लिए गए हैं। परंतु यह आलोचना पूरी तरह उचित नहीं, क्योंकि निर्माताओं ने विदेशी प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर अपनाया। यह चयन सचेत और विवेकपूर्ण था, अंधानुकरण नहीं।

अध्याय 2 : भारतीय संविधान में अधिकार

मुख्य बिंदु

- मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं — ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (justiciable) हैं।
- मौलिक अधिकार छह श्रेणियों में हैं: समानता का अधिकार (14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (19-22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28), संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (29-30), संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)।
- डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की 'आत्मा और हृदय' (heart and soul) कहा था — यह अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण; यह 'कानून के शासन' की नींव है।
- अनुच्छेद 15 — धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- अनुच्छेद 16 — लोक नियोजन में अवसर की समानता; सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं हो सकता।
- अनुच्छेद 19 — नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ देता है: भाषण-अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ-संस्था बनाने, भारत में विचरण, निवास और कोई वृत्ति-व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार; न्यायालयों ने इसकी व्याख्या से गरिमापूर्ण जीवन, निजता, स्वच्छ पर्यावरण आदि अधिकार जोड़े हैं।
- अनुच्छेद 17 — छुआछूत का उन्मूलन करता है और इसका आचरण दंडनीय अपराध घोषित करता है।
- अनुच्छेद 24 — 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 22 — गिरफ्तारी और निवारक निरोध (preventive detention) के संबंध में सुरक्षा देता है; बिना कारण बताए हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
- नीति निर्देशक तत्व भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं — ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (non-justiciable) हैं, पर शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं।
- नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
- मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में हैं — 42वें संशोधन (1976) से 10 कर्तव्य जोड़े गए; 86वें संशोधन (2002) से 11वाँ कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा) जुड़ा।
- अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) और उच्च न्यायालय (अनु. 226) पाँच प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं — बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus), परमादेश (mandamus), प्रतिषेध (prohibition), उत्प्रेषण (certiorari) और अधिकार-पृच्छा (quo warranto)।
- अनुच्छेद 20 — अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है: भूतलक्षी दंड नहीं, दोहरे दंड (double jeopardy) नहीं और आत्म-अभिशंसन से सुरक्षा।
- मौलिक अधिकार — अनुच्छेद 12-35; 'भारत का मैग्ना कार्टा'; न्यायालय में प्रवर्तनीय।
- समता का अधिकार (14-18) — विधि के समक्ष समता, विभेद-निषेध, अवसर-समता, अस्पृश्यता-अंत, उपाधि-अंत।
- स्वतंत्रता का अधिकार (19-22) — 6 स्वतंत्रताएँ (19), अपराध-सुरक्षा (20), जीवन-स्वतंत्रता (21), गिरफ्तारी-रक्षा (22)।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24) — मानव-दुर्व्यापार, बेगार, बाल-श्रम (14 वर्ष से कम) निषेध।
- धर्म की स्वतंत्रता (25-28) — अंतःकरण, धार्मिक-कार्य, कर-निषेध, शिक्षा-निषेध।
- संस्कृति-शिक्षा अधिकार (29-30) — अल्पसंख्यकों की भाषा-लिपि, शिक्षण-संस्थाएँ।

- संवैधानिक उपचार (32) — 'संविधान की आत्मा' (अंबेडकर); रिटें — बंदी-प्रत्यक्षीकरण आदि।
- नीति-निदेशक तत्व (36-51) — राज्य के कर्तव्य; गैर-न्यायिक; 'सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र'।
- मूल कर्तव्य (51क) — 42वें संशोधन (1976); 11 कर्तव्य (86वाँ — शिक्षा)।
- अधिकारों में संतुलन — स्वतंत्रता बनाम सामाजिक-हित; 'उचित-निर्बंधन'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मौलिक अधिकारों की छह श्रेणियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: छह श्रेणियाँ हैं — (1) समानता का अधिकार (14-18): विधि के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध; (2) स्वतंत्रता का अधिकार (19-22): छह स्वतंत्रताएँ, प्राण-दैहिक स्वतंत्रता; (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24): बेगार और बालश्रम का निषेध; (4) धार्मिक स्वतंत्रता (25-28); (5) संस्कृति-शिक्षा संबंधी अधिकार (29-30); (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)। ये सभी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

प्रश्न: अनुच्छेद 32 को 'संविधान की आत्मा और हृदय' क्यों कहा गया है?

उत्तर: अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। बिना उपचार के अधिकार केवल घोषणा रह जाते। इसलिए अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा — यह अन्य सभी अधिकारों का रक्षक है।

प्रश्न: अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या ने अधिकारों का विस्तार कैसे किया?

उत्तर: अनुच्छेद 21 में 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' का उल्लेख है। मेनका गांधी वाद (1978) के बाद न्यायालयों ने इसमें गरिमापूर्ण जीवन, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका और निःशुल्क विधिक सहायता जैसे अधिकार समाहित किए। इस प्रकार एक संक्षिप्त अनुच्छेद जीवन के अनेक आयामों का रक्षक बन गया।

प्रश्न: मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: मौलिक अधिकार (भाग III, अनु. 12-35) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नीति निदेशक तत्व (भाग IV, अनु. 36-51) प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक न्याय है। अधिकार नकारात्मक (राज्य क्या न करे) और निदेशक सकारात्मक (राज्य क्या करे) प्रकृति के हैं।

प्रश्न: मौलिक कर्तव्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में हैं, जिन्हें 42वें संशोधन (1976) से जोड़ा गया — प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। इनमें संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज-गान का सम्मान, देश की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। 86वें संशोधन (2002) से 11वाँ कर्तव्य जुड़ा — 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना।

अध्याय 3 : चुनाव और प्रतिनिधित्व

मुख्य बिंदु

- सार्वभौम वयस्क मतदाता अधिकार अनुच्छेद 326 में निहित है — 18 वर्ष या अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदाता बन सकता है।
- मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन (1988) द्वारा की गई थी।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है — यह केंद्र, राज्य और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
- भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे; उनके नेतृत्व में 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ।
- पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था — यह विश्व का उस समय का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था।
- भारत में 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (FPTP) प्रणाली अपनाई गई है — सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, चाहे उसे बहुमत मिले या न मिले।
- अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं — यह व्यवस्था प्रत्येक परिसीमन में जारी रहती है।
- चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग होता है; मतदाता सत्यापन के लिए VVPAT पर्ची की व्यवस्था है।
- आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) चुनाव की घोषणा से परिणाम तक लागू रहती है और दलों-उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करती है।
- निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और मतदाता सूचियों (electoral rolls) को तैयार-अद्यतन रखता है।
- परिसीमन (delimitation) — जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण परिसीमन आयोग करता है।
- 1993 से निर्वाचन आयोग बहु-सदस्यीय है — एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त; मुख्य आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी कठिन है।
- 2013 में 'नोटा' (NOTA — उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प मतपत्र में जोड़ा गया, ताकि मतदाता अस्वीकृति भी दर्ज करा सके।
- चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा हेतु 30 वर्ष निर्धारित है।
- चुनाव व्यय की सीमा निर्वाचन आयोग तय करता है; इससे अधिक खर्च करना भ्रष्ट आचरण माना जाता है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं — इसीलिए निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है।
- चुनाव — लोकतंत्र की आत्मा; प्रतिनिधित्व-प्रणालियाँ: FPTP, आनुपातिक।
- FPTP (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) — सर्वाधिक मत विजेता; भारत, ब्रिटेन; सरल, स्थिर।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व — मत-% = सीट-%; इज़राइल, नीदरलैंड; न्यायपूर्ण, अस्थिर।
- भारत में FPTP — लोकसभा-विधानसभा; राष्ट्रपति — एकल-संक्रमणीय मत।
- निर्वाचन आयोग (324) — स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव; मुख्य-निर्वाचन आयुक्त + 2 आयुक्त।
- चुनाव-सुधार — EVM (1982-2004), NOTA (2013), VVPAT, आदर्श-आचार संहिता।
- मतदाता — 18 वर्ष (61वाँ संशोधन, 1988); 96 करोड़+ (2024)।
- आरक्षण — SC/ST के लिए लोकसभा-विधानसभा में; परिसीमन।
- चुनाव-विवाद — जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951); उच्च-न्यायालय।
- लोकतंत्र-मापन — मतदान-%, शांतिपूर्ण-सत्ता हस्तांतरण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अनुच्छेद 324 के तहत आयोग चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसके कार्य हैं — मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, दलों को चुनाव चिन्ह देना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, मतदान कराना और मतगणना-परिणाम घोषित करना। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराता है।

प्रश्न: निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है?

उत्तर: आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सरकार का विभाग नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी कठिन प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनका कार्यकाल सुरक्षित है। चुनाव व्यय भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ताकि वित्तीय दबाव न बने।

प्रश्न: फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली को समझाइए। इसके गुण-दोष क्या हैं?

उत्तर: FPTP में सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, भले ही उसे कुल मतों का बहुमत न मिला हो। गुण — सरलता, मतदाता-प्रतिनिधि का सीधा संबंध और स्थिर सरकार। दोष — मतों और सीटों में असंगति हो सकती है; कम मत पाने वाला दल भी अधिक सीटें जीत सकता है।

प्रश्न: आदर्श आचार संहिता क्या है? इसका महत्व बताइए।

उत्तर: आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा से परिणाम तक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के नियम हैं — सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, मतदाताओं को प्रलोभन और घृणास्पद प्रचार पर रोक। यह सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ से रोककर स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है।

प्रश्न: आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था क्यों की गई है?

उत्तर: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं। ऐतिहासिक वंचना के कारण सामान्य प्रतिस्पर्धा में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व कठिन था; आरक्षण से उनकी आवाज़ विधायिका तक पहुँचती है और लोकतंत्र समावेशी बनता है।

अध्याय 4 : कार्यपालिका

मुख्य बिंदु

- भारत में संसदीय कार्यपालिका है — राष्ट्रपति नाममात्र का (nominal) प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है।
- राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 से 62 तक हैं; वह राष्ट्र का प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
- राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है — इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है; वह महाभियोग (अनुच्छेद 61) द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति पद की योग्यता — भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
- द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं — उन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है; उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है — सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को यह पद मिलता है।
- मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 74-75 में हैं; राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है।
- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है — 'साथ तैरना, साथ डूबना' (swim and sink together) का सिद्धांत।
- मंत्रिमंडल (Cabinet) मंत्रिपरिषद का छोटा, शक्तिशाली आंतरिक समूह है — इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और नीतिगत निर्णय यहीं होते हैं।
- प्रत्येक मंत्री को कोई-न-कोई विभाग (portfolio) आवंटित होता है; बिना विभाग के मंत्री भी हो सकते हैं।
- 44वें संशोधन (1978) के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पर पुनः भेजी सलाह मानना बाध्यकारी है।
- राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है — उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (5 वर्ष) पद पर रहता है।
- स्थायी कार्यपालिका — नौकरशाही (जैसे IAS) — नीतियों को लागू करती है; यह राजनीतिक रूप से तटस्थ, स्थायी और अनाम (anonymous) होती है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) प्रधानमंत्री को नीति-निर्माण और प्रशासनिक समन्वय में सहायता देता है।
- कार्यपालिका — नीति-क्रियान्वयन; राजनीतिक (मंत्री) + स्थायी (नौकरशाही)।
- संसदीय-प्रणाली — राष्ट्रपति नाममात्र, प्रधानमंत्री वास्तविक; ब्रिटिश-मॉडल।
- राष्ट्रपति — निर्वाचक-मंडल से 5 वर्ष; शपथ, महाभियोग (61); वीटो-शक्तियाँ।
- उपराष्ट्रपति — राज्यसभा-सभापति; राष्ट्रपति-अनुपस्थिति में कार्य।
- प्रधानमंत्री — बहुमत-दल नेता; 'सरकार का मुखिया'; मंत्री-परिषद अध्यक्ष।
- मंत्री-परिषद — सामूहिक-उत्तरदायित्व (75(3)); 15% सीमा (91वाँ)।
- राज्यपाल — राज्य का संवैधानिक-मुखिया; केंद्र-प्रतिनिधि; 'विवादास्पद-पद'।
- मुख्यमंत्री — राज्य-सरकार मुखिया; राज्यपाल-नियुक्त, विधानसभा-विश्वास।

- नौकरशाही — IAS/IPS; स्थायित्व-विशेषज्ञता; 'तटस्थता' बनाम 'प्रतिबद्धता' बहस।
- राष्ट्रपति-शासन (356) — 'राज्य-आपातकाल'; सरकारिया-आयोग दिशा-निर्देश।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: संसदीय प्रणाली (भारत, ब्रिटेन) में नाममात्र का प्रधान (राष्ट्रपति) और वास्तविक प्रमुख (प्रधानमंत्री) अलग होते हैं; कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय प्रणाली (अमेरिका) में राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रधान होता है, वह विधायिका का सदस्य नहीं होता और निश्चित कार्यकाल तक विधायिका उसे हटा नहीं सकती।

प्रश्न: राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया समझाइए।

उत्तर: राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है — एक निर्वाचक मंडल मतदान करता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है।

प्रश्न: सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं — किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी को 'साथ तैरना, साथ डूबना' कहते हैं।

प्रश्न: मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल (Cabinet) में क्या अंतर है?

उत्तर: मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री — तीनों श्रेणियाँ शामिल हैं। मंत्रिमंडल इसका छोटा आंतरिक समूह है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ मंत्री होते हैं। वास्तविक नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल में ही होते हैं; मंत्रिपरिषद औपचारिक स्वीकृति देती है।

प्रश्न: राज्यपाल की भूमिका और स्थिति पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (सामान्यतः 5 वर्ष) पद पर रहता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, विधानसभा भंग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। आलोचना है कि केंद्र सरकारें राज्यपाल पद का राजनीतिक दुरुपयोग करती हैं।

अध्याय 5 : विधायिका

मुख्य बिंदु

- भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है — राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
- लोकसभा (House of the People) संसद का निम्न सदन है; इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 है — 530 राज्यों से और 20 केंद्रशासित प्रदेशों से (104वें संशोधन, 2020 द्वारा 2 एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त)।
- 104वें संशोधन (2020) से लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया; अब लोकसभा के अधिकतम 543 सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, पर इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है — यह अस्थायी सदन है।
- राज्यसभा (Council of States) उच्च सदन है; इसकी अधिकतम संख्या 250 है — 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा क्षेत्रों से)।
- राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है; प्रत्येक 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं — यह स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती।
- राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है; 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं (जून 2024 में पुनः निर्वाचित)।
- विधायिका के प्रमुख कार्य — कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण (प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव — अनु. 75(3)) और बजट/वित्तीय नियंत्रण।
- केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है; अधिकांश राज्यों में एकसदनीय — केवल 6 राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में विधान परिषद है।
- दल-बदल विरोधी कानून — 52वें संशोधन (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया; दल बदलने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है।
- धन विधेयक (Money Bill, अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में पेश हो सकता है; अध्यक्ष इसका प्रमाणन करता है और राज्यसभा इसे केवल 14 दिन रोक सकती है।
- दोनों सदनों में गतिरोध पर संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108) बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- कोरम (quorum) — सदन की कार्यवाही हेतु कुल सदस्यता का दसवाँ भाग उपस्थित होना आवश्यक है।
- संसद के वर्ष में सामान्यतः तीन सत्र होते हैं — बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र।
- विधायिका जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है — इसीलिए इसे लोकतंत्र का 'प्राण' कहा जाता है।
- विधायिका — कानून-निर्माण; संसद = राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा।
- लोकसभा — 543 निर्वाचित + जनता-प्रतिनिधि; 5 वर्ष; 'निम्न-सदन', शक्तिशाली।
- राज्यसभा — 245 (233+12 मनोनीत); स्थायी-सदन; 6 वर्ष, 1/3 प्रति 2 वर्ष निवृत्त।
- संसद-कार्य — विधायी, वित्तीय (बजट), नियंत्रण (प्रश्न, अविश्वास), निर्वाचकीय।
- विधेयक-प्रकार — साधारण, धन (109), वित्तीय, संविधान-संशोधन।
- धन-विधेयक — केवल लोकसभा; अध्यक्ष-प्रमाणन; राज्यसभा 14 दिन।
- संयुक्त-अधिवेशन (108) — गतिरोध; लोकसभा-प्रधानता।
- अध्यक्ष — लोकसभा-पीठासीन; निष्पक्षता-परंपरा; निर्णायक-मत।
- समिति-प्रणाली — प्राक्कलन, लोक-लेखा, सार्वजनिक-उपक्रम; 'लघु-संसद'।

- राज्य-विधायिका — विधानसभा + विधान-परिषद (6 राज्य); राज्यपाल+।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: लोकसभा और राज्यसभा की रचना में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: लोकसभा निम्न सदन है — अधिकतम 550 सदस्य (वर्तमान में 543 निर्वाचित), सीधे जनता द्वारा 5 वर्ष हेतु चुने जाते हैं; इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा उच्च सदन है — अधिकतम 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत), सदस्य 6 वर्ष हेतु विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं; यह स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती।

प्रश्न: विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है?

उत्तर: प्रश्नकाल और शून्यकाल में मंत्री संसद के प्रश्नों का उत्तर देने को बाध्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव (अनु. 75(3)) पारित होने पर सरकार गिर जाती है। बजट और अनुदान माँगों की स्वीकृति के बिना सरकार खर्च नहीं कर सकती। स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और संसदीय समितियाँ भी नियंत्रण के साधन हैं।

प्रश्न: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) को समझाइए।

उत्तर: 52वें संशोधन (1985) द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से दल छोड़ता है या दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। उद्देश्य था — लालच या दबाव में सरकारें गिराने की 'आया राम गया राम' राजनीति रोकना।

प्रश्न: धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: धन विधेयक (अनु. 110) केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है और संशोधन सुझा सकती है, पर लोकसभा उन्हें मानने को बाध्य नहीं।

प्रश्न: संयुक्त अधिवेशन कब और क्यों बुलाया जाता है?

उत्तर: जब किसी सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और निर्णय बहुमत से होता है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता।

अध्याय 6 : न्यायपालिका

मुख्य बिंदु

- भारत में एकीकृत (सिंगल) न्यायपालिका है — अमेरिका की तरह संघ और राज्यों के लिए अलग-अलग न्यायालय नहीं हैं।
- उच्चतम न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ हुआ।
- उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक हैं।
- उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या 34 न्यायाधीश है — 1 मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 33 अन्य न्यायाधीश।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है — मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश नामों की सिफारिश करते हैं।
- न्यायाधीश को केवल महाभियोग (अनुच्छेद 124(4)) द्वारा हटाया जा सकता है — सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता पर संसद के विशेष बहुमत से।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार: कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा-शर्तें और कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50)।
- न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द कर सकता है (अनुच्छेद 13, 32, 226)।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में 'मूल ढांचा' सिद्धांत प्रतिपादित हुआ — संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती।
- जनहित याचिका (PIL) की शुरुआत 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने की — इससे गरीबों और वंचितों को न्याय मिला।
- उच्च न्यायालयों के प्रावधान अनुच्छेद 214-231 में हैं; वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
- जिला/अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर न्याय प्रदान करते हैं और उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं।
- न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका जनहित के मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेकर सक्रिय भूमिका निभाती है।
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC, 99वां संशोधन 2014) को 2015 में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया।
- लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान का मंच है — सुलह-समझौते से शीघ्र और सस्ता न्याय मिलता है।
- न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है — अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।
- न्यायपालिका — विवाद-निपटारा, अधिकार-रक्षा, संविधान-व्याख्या।
- एकीकृत-न्यायपालिका — सर्वोच्च-न्यायालय शीर्ष; उच्च-न्यायालय, जिला-अदालतें।
- सर्वोच्च-न्यायालय — 34 न्यायाधीश (CJI+33); 26 जनवरी 1950; नई-दिल्ली।
- उच्च-न्यायालय — 25; अनुच्छेद 214-231; रिट-क्षेत्राधिकार (226)।
- न्यायिक-पुनरावलोकन — कानून-संशोधन की संवैधानिकता-जाँच।
- न्यायिक-सक्रियता — PIL (1980); 'न्यायिक-अतिक्रमण' बहस।
- नियुक्ति — कॉलेजियम (1993); NJAC (2014) रद्द (2015)।
- हटाना — महाभियोग-जैसा; 'साबित-कदाचार'; आज तक कोई नहीं हटा।
- स्वतंत्रता — कार्यकाल-सुरक्षा, वेतन-संचित निधि, अवमानना-शक्ति।
- लोक-अदालत, ग्राम-न्यायालय — सुलभ-न्याय।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त होना जरूरी है। संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा-शर्तें, महाभियोग के बिना न हटाया जाना और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50) जैसे प्रावधान हैं।

प्रश्न: न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय किसी कानून या कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे रद्द (शून्य) घोषित कर सकता है। यह शक्ति अनुच्छेद 13, 32 और 226 से प्राप्त होती है।

प्रश्न: केशवानंद भारती मामले (1973) का महत्व बताइए।

उत्तर: इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'मूल ढांचा' सिद्धांत दिया। न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, पर वह संविधान के मूल ढांचे (जैसे लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, संघवाद) को नष्ट नहीं कर सकती। यह भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है।

प्रश्न: जनहित याचिका (PIL) क्या है? इसकी शुरुआत किसने की?

उत्तर: जनहित याचिका वह याचिका है जो जनहित के मुद्दों पर कोई भी नागरिक या संस्था दायर कर सकती है, भले ही वह स्वयं पीड़ित न हो। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने की थी। इससे गरीबों, वंचितों और पर्यावरण जैसे मुद्दों को न्याय मिला।

प्रश्न: न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग (अनुच्छेद 124(4)) द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता का आधार और संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत आवश्यक है। यह कठिन प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी है।

अध्याय 7 : संघवाद

मुख्य बिंदु

- भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है — संविधान के अनुच्छेद 1 में।
- भारतीय संघवाद 'अर्ध-संघीय' (quasi-federal) है — इसमें संघीय और एकात्मक दोनों लक्षण हैं।
- संघीय लक्षण: द्वैध शासन (केंद्र और राज्य), लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका।
- सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में है — संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
- संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं — रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग; इन पर केवल संसद कानून बना सकती है।
- राज्य सूची में लगभग 61 विषय हैं — पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, भूमि; इन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है।
- समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं — शिक्षा, वन, विवाह; केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर विरोधाभास पर केंद्रीय कानून प्रभावी रहता है।
- अवशिष्ट शक्तियाँ (residuary powers) केंद्र के पास हैं — अनुच्छेद 248 (जैसे साइबर अपराध पर कानून)।
- सशक्त केंद्र का उदाहरण: अनुच्छेद 356 — राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- आपातकालीन प्रावधान (अनु. 352 राष्ट्रीय, अनु. 356 राज्य, अनु. 360 वित्तीय) केंद्र को असाधारण शक्तियाँ देते हैं।
- 'संघ' शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, 'फेडरेशन' नहीं — राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- सरकारिया आयोग (1983) केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था।
- पुंछी आयोग (2007) ने केंद्र-राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं।
- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था — अगस्त 2019 में इसे निरस्त किया गया; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बने।
- अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड) के लिए विशेष प्रावधान करता है।
- 101वें संशोधन (2016) से GST परिषद बनी — यह सहकारी संघवाद (cooperative federalism) का उदाहरण है; वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय बंटवारा करता है।
- संघवाद — शक्ति-विभाजन केंद्र-राज्य; लिखित-संविधान, स्वतंत्र-न्यायपालिका।
- भारतीय-संघवाद — 'अर्ध-संघीय'; सशक्त-केंद्र; 'राज्यों का संघ' (1)।
- 7वीं-अनुसूची — संघ-सूची (100), राज्य-सूची (61), समवर्ती (52)।
- अवशिष्ट-शक्तियाँ — केंद्र (248); कनाडा-मॉडल।
- अनुच्छेद 249/250 — राज्यसभा/आपातकाल में केंद्र-विधायन।
- अनुच्छेद 256/257 — राज्य केंद्र-निर्देश मानें; 365 — अवज्ञा पर 356।
- अंतर्राज्यीय-परिषद (263) — समन्वय; सरकारिया-सिफारिश।
- वित्त-आयोग (280) — कर-विभाजन; GST-परिषद (246क)।
- आपातकाल — संघीय-संतुलन 'एकात्मक' में; बोम्मई-सीमा।
- नया-संघवाद — 'सहकारी' बनाम 'प्रतिस्पर्धी'; नीति-आयोग।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारतीय संघवाद को 'अर्ध-संघीय' (quasi-federal) क्यों कहा जाता है?

उत्तर: भारत में संघीय लक्षण (द्वैध शासन, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका) हैं, पर साथ ही सशक्त केंद्र के एकात्मक लक्षण भी हैं — जैसे अनुच्छेद 356, आपातकालीन प्रावधान और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। इसी मिश्रण के कारण इसे अर्ध-संघीय कहा जाता है।

प्रश्न: सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के लगभग 100 विषय (रक्षा, विदेश मामले, रेलवे) हैं — केवल संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में लगभग 61 विषय (पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य) हैं — राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय (शिक्षा, वन, विवाह) हैं — दोनों कानून बना सकते हैं, पर विरोधाभास पर केंद्रीय कानून प्रभावी रहता है।

प्रश्न: अनुच्छेद 356 क्या है? यह सशक्त केंद्र का उदाहरण कैसे है?

उत्तर: अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है — राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है और शासन केंद्र के हाथ में आ जाता है। यह प्रावधान दिखाता है कि संकट में केंद्र राज्यों पर हावी हो सकता है, इसलिए यह सशक्त केंद्र का प्रमाण है।

प्रश्न: अनुच्छेद 370 के निरसन (अगस्त 2019) का क्या परिणाम हुआ?

उत्तर: अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अगस्त 2019 में इसे निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिए गए। इससे जम्मू-कश्मीर पर भारत के सभी कानून पूर्णतः लागू हो गए।

प्रश्न: सहकारी संघवाद (cooperative federalism) से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य प्रतिस्पर्धा के बजाय मिलकर काम करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण GST परिषद है (101वां संशोधन, 2016) — इसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री मिलकर कर-नीति तय करते हैं। वित्त आयोग भी वित्तीय बंटवारे में सहकारी भूमिका निभाता है।

अध्याय 8 : स्थानीय शासन

मुख्य बिंदु

- 73वाँ संविधान संशोधन (1992) पंचायती राज (ग्रामीण स्थानीय शासन) को संवैधानिक दर्जा देता है।
- 74वाँ संविधान संशोधन (1992) शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है।
- दोनों संशोधन 1993 में लागू हुए — संविधान में भाग IX (पंचायत) और भाग IX-A (नगरपालिका) जोड़े गए।
- बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
- अशोक मेहता समिति (1977) ने पंचायती राज के पुनर्गठन पर सुझाव दिए।
- ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय हैं — कृषि, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि।
- बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 विषय हैं — जलापूर्ति, सफाई, सड़कें आदि।
- महिलाओं के लिए एक-तिहाई (1/3) आरक्षण अनिवार्य है — कई राज्यों (जैसे बिहार) में अब 50% आरक्षण है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।
- ग्राम सभा — गांव के सभी मतदाताओं की सभा; यह पंचायती राज की नींव है।
- राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराता है।
- राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय बंटवारे की सिफारिश करता है।
- शहरी निकाय तीन प्रकार के हैं — नगर पंचायत (छोटा/संक्रमणशील शहर), नगर परिषद (मझोला शहर), नगर निगम (बड़ा शहर)।
- नगर निगम का प्रमुख महापौर (Mayor) होता है।
- 1992 से पहले स्थानीय शासन राज्य सरकारों की इच्छा पर था — अब इसे संवैधानिक गारंटी प्राप्त है।
- पंचायतों और नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष है और समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है।
- स्थानीय-शासन — गाँव-शहर स्तर; 'लोकतंत्र की पाठशाला'।
- 73वाँ संशोधन (1992) — पंचायती-राज संवैधानिक; 11वीं-अनुसूची (29 विषय)।
- 74वाँ संशोधन (1992) — नगर-निकाय; 12वीं-अनुसूची (18 विषय)।
- त्रि-स्तरीय — ग्राम-पंचायत, पंचायत-समिति, जिला-परिषद।
- ग्राम-सभा — सभी मतदाता; 'प्रत्यक्ष-लोकतंत्र'।
- आरक्षण — SC/ST जनसंख्या-अनुपात; महिला 1/3 (अध्यक्ष-सहित)।
- कार्यकाल — 5 वर्ष; 6 माह में चुनाव; राज्य-निर्वाचन आयोग।
- वित्त — राज्य-वित्त आयोग; अनुदान; 'धन-अभाव' समस्या।
- नगर-निकाय — नगर-पंचायत, परिषद, निगम; महापौर।
- बलवंत-राय मेहता (1957) — 'लोकतांत्रिक-विकेंद्रीकरण'; अशोक-मेहता (1977), सिंघवी (1986)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) का महत्व बताइए।

उत्तर: इन संशोधनों ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया — 73वें ने पंचायती राज (ग्रामीण) और 74वें ने शहरी निकायों के लिए। 1993 में लागू होने के बाद भाग IX और IX-A जोड़े गए। इससे पहले स्थानीय शासन राज्य सरकारों की इच्छा पर था; अब समय पर चुनाव, आरक्षण और वित्तीय व्यवस्था की संवैधानिक गारंटी है।

प्रश्न: बलवंत राय मेहता समिति (1957) की मुख्य सिफारिश क्या थी?

उत्तर: बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की — सबसे नीचे ग्राम पंचायत (गांव स्तर), बीच में पंचायत समिति (खंड स्तर) और सबसे ऊपर जिला परिषद (जिला स्तर)। यही व्यवस्था आज भी पंचायती राज की बुनियाद है।

प्रश्न: ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्या अंतर है?

उत्तर: ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों (ग्रामीण) के 29 विषय हैं — जैसे कृषि, पेयजल, स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा। बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं (शहरी) के 18 विषय हैं — जैसे जलापूर्ति, सफाई, सड़कें और शहरी नियोजन।

प्रश्न: पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था समझाइए।

उत्तर: पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (1/3) सीटों का आरक्षण अनिवार्य है — बिहार जैसे कई राज्यों में यह 50% है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। इससे वंचित वर्गों को निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी मिली है।

प्रश्न: ग्राम सभा क्या है? इसकी भूमिका बताइए।

उत्तर: ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं की सभा है। यह पंचायती राज की नींव है — ग्राम सभा विकास योजनाओं को मंजूरी देती है, लाभार्थियों का चयन करती है और पंचायत के कार्यों की सामाजिक समीक्षा (social audit) करती है।

अध्याय 9 : संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

मुख्य बिंदु

- संविधान 'जीवंत दस्तावेज़' है — यह समय के साथ बदलते समाज की ज़रूरतों के अनुसार विकसित होता रहता है।
- संविधान में बदलाव तीन तरीकों से होता है — औपचारिक संशोधन, न्यायिक व्याख्या और राजनीतिक परिपाटियाँ।
- अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया तय करता है।
- कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं (जैसे नए राज्यों का गठन — अनुच्छेद 3); इन्हें तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता।
- अधिकांश प्रावधानों में 'विशेष बहुमत' चाहिए — कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत।
- संघीय प्रावधानों (जैसे सातवीं अनुसूची, राज्यों का प्रतिनिधित्व) में विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
- 24वें संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य हो गया।
- पहला संशोधन (1951) — 9वीं अनुसूची जोड़ी गई (ज़मींदारी उन्मूलन कानूनों को संरक्षण); अनुच्छेद 19(2) में 'युक्तियुक्त निर्बंधन' जोड़े गए।
- गोलकनाथ मामला (1967) — सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- 24वाँ संशोधन (1971) — संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है; राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य।
- 25वाँ संशोधन (1971) — अनुच्छेद 31C: अनुच्छेद 39(ख)-(ग) को लागू करने वाले कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन करने पर भी वैध रहेंगे।
- केशवानंद भारती मामला (1973) — 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से 'मूल संरचना' (basic structure) का सिद्धांत दिया।
- मूल संरचना सिद्धांत — संसद संशोधन कर सकती है, पर संविधान की मूल संरचना (संप्रभुता, लोकतंत्र, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन) को नष्ट नहीं कर सकती।
- 42वाँ संशोधन (1976) — 'मिनी संविधान' कहलाया; प्रस्तावना में 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता' शब्द जोड़े गए; मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) जोड़े गए।
- 42वें संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया; न्यायिक समीक्षा सीमित की गई; अनुच्छेद 31C का विस्तार सभी नीति निदेशक तत्वों पर किया गया।
- 44वाँ संशोधन (1978) — 42वें की ज्यादतियों को सुधारा; 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' (अनुच्छेद 352) शब्द रखा गया।
- 44वें संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना।
- मिनर्वा मिल्स मामला (1980) — मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य ही मूल संरचना है।
- आम सहमति से हुए संशोधन — 52वाँ (1985, दल-बदल विरोधी/दसवीं अनुसूची), 61वाँ (1988, मताधिकार आयु 21 से 18), 73वाँ-74वाँ (1992, स्थानीय शासन)।
- 86वाँ संशोधन (2002) — अनुच्छेद 21A: 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार।
- 101वाँ संशोधन (2016) — वस्तु एवं सेवा कर (GST); 103वाँ संशोधन (2019) — आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण।
- 106वाँ संशोधन (2023) — नारी शक्ति वंदन: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण।
- 99वाँ संशोधन (2014, NJAC) 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया — न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था बहाल रही।

- निष्कर्ष — कठोरता और लचीलेपन का संतुलन ही संविधान को 'जीवंत दस्तावेज़' बनाता है; अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: संविधान में संशोधन क्यों आवश्यक होता है?

उत्तर: समाज बदलता है — नई ज़रूरतें, नई चुनौतियाँ और नए अनुभव सामने आते हैं। संविधान को समय के साथ चलने हेतु संशोधन आवश्यक है, अन्यथा वह अप्रासंगिक हो जाएगा।

प्रश्न: 'जीवंत दस्तावेज़' से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: जीवंत दस्तावेज़ का अर्थ है ऐसा संविधान जो जड़ न होकर समय के साथ विकसित होता रहे — संशोधनों, न्यायिक व्याख्याओं और परिपाटियों के माध्यम से।

प्रश्न: संविधान में बदलाव के तीन तरीके कौन-से हैं?

उत्तर: पहला, औपचारिक संशोधन (अनुच्छेद 368)। दूसरा, न्यायिक व्याख्या (जैसे अनुच्छेद 21 का विस्तार)। तीसरा, राजनीतिक परिपाटियाँ और प्रथाएँ।

प्रश्न: अनुच्छेद 368 क्या कहता है?

उत्तर: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है और उसकी प्रक्रिया तय करता है — विशेष बहुमत, और संघीय विषयों में राज्यों का अनुसमर्थन।

प्रश्न: साधारण बहुमत से कौन-से प्रावधान बदले जा सकते हैं?

उत्तर: नए राज्यों का गठन (अनुच्छेद 3), विधान परिषदों की स्थापना/समाप्ति (अनुच्छेद 169) जैसे प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं।

अध्याय 10 : संविधान का दर्शन

मुख्य बिंदु

- संविधान का दर्शन — संविधान के पीछे छिपी नैतिक-राजनीतिक दृष्टि; यह बताता है कि संविधान निर्माता कैसा समाज बनाना चाहते थे।
- संविधान की तीन प्रमुख आलोचनाएँ — (1) अत्यधिक विस्तृत/बोझिल, (2) अप्रतिनिधिक, (3) भारतीय परिस्थितियों से अलग (विदेशी उधार)।
- उत्तर — (1) विविधता और विश्वास हेतु विस्तार आवश्यक था; (2) व्यापक सहमति से बना; (3) अंधा उधार नहीं, रचनात्मक अनुकूलन।
- प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुई — 'हम भारत के लोग...' से आरंभ; यह संविधान के दर्शन का सारांश है।
- प्रस्तावना के शब्द — संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र।
- न्याय — सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक; स्वतंत्रता — विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की।
- समता — प्रतिष्ठा और अवसर की; बंधुता — व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली।
- 42वें संशोधन (1976) से प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता — मौलिक अधिकार (भाग III); अनुच्छेद 21 (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता) की न्यायालय ने निरंतर व्याख्या-विस्तार किया।
- अनुच्छेद 17 — छुआछूत का उन्मूलन; अनुच्छेद 25(2) — राज्य धार्मिक क्षेत्र में सुधार कर सकता है।
- सामाजिक न्याय — नीति निदेशक तत्व (भाग IV); अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में आरक्षण का प्रावधान।
- विविधता का सम्मान — अनुच्छेद 29 (संस्कृति के संरक्षण का अधिकार), अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार)।
- धर्मनिरपेक्षता — राज्य का कोई धर्म नहीं; अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता 'सिद्धांतपरक दूरी' (principled distance) पर आधारित — राज्य धर्म से न पूरी तरह अलग, न पूरी तरह जुड़ा।
- सार्वभौम वयस्क मताधिकार — अनुच्छेद 326; 61वें संशोधन (1988) से मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष हुई।
- एकल नागरिकता (अनुच्छेद 5-11) — राष्ट्रीय एकता का आधार; अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता नहीं।
- संघवाद — सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था; आपातकाल में व्यवस्था एकात्मक हो जाती है।
- संसदीय लोकतंत्र — कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी; सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
- शक्ति-पृथक्करण के साथ नियंत्रण-संतुलन — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे पर अंकुश रखती हैं।
- मूल कर्तव्य (भाग IV-A, अनुच्छेद 51A) — 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए; 86वें संशोधन (2002) से 51A(ट) — बच्चों की शिक्षा का कर्तव्य।
- 86वाँ संशोधन (2002) — अनुच्छेद 21A: 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार।
- राष्ट्रीय पहचान — 'गणतंत्र' का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है; वंशानुगत राजा नहीं।
- संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज़ है — असमानता, छुआछूत और भेदभाव समाप्त करने का संकल्प।
- निष्कर्ष — संविधान का दर्शन 'न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज' का स्वप्न है; प्रस्तावना इसकी आत्मा है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: संविधान के दर्शन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: संविधान का दर्शन उसके पीछे छिपी नैतिक-राजनीतिक दृष्टि है — यह बताता है कि संविधान निर्माता किस मूल्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समता) पर कैसा समाज बनाना चाहते थे।

प्रश्न: संविधान की तीन प्रमुख आलोचनाएँ कौन-सी हैं?

उत्तर: पहली, यह अत्यधिक विस्तृत और बोझिल है। दूसरी, संविधान सभा अप्रतिनिधिक थी। तीसरी, यह भारतीय परिस्थितियों से अलग विदेशी उधार है।

प्रश्न: 'संविधान बोझिल है' — इस आलोचना का उत्तर दीजिए।

उत्तर: भारत की विशाल विविधता, विभाजन की पृष्ठभूमि और अल्पसंख्यकों के विश्वास हेतु विस्तृत प्रावधान आवश्यक थे। विस्तार 'अविश्वास' नहीं, 'सावधानी' का परिणाम था।

प्रश्न: 'संविधान सभा अप्रतिनिधिक थी' — इस आलोचना का उत्तर दीजिए।

उत्तर: हालाँकि सभा सार्वभौम मताधिकार से नहीं चुनी गई थी, फिर भी इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था और निर्णय व्यापक सहमति से हुए।

प्रश्न: 'संविधान विदेशी उधार है' — इस आलोचना का उत्तर दीजिए।

उत्तर: संविधान ने विदेशी प्रावधानों का अंधा अनुकरण नहीं, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार रचनात्मक अनुकूलन किया — जैसे धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल।

अध्याय 11 : राजनीतिक सिद्धांत: एक परिचय

मुख्य बिंदु

- राजनीति (politics) सामूहिक निर्णयों पर बातचीत की प्रक्रिया है — 'किसे, क्या, कब और कैसे मिले' (हैरॉल्ड लासवेल)।
- राजनीतिक सिद्धांत (political theory) स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी अवधारणाओं का व्यवस्थित अध्ययन है।
- राजनीतिक चिंतन (political thought) ऐतिहासिक विचारकों के विचारों का अध्ययन है, जबकि राजनीतिक दर्शन मूलभूत प्रश्नों पर गहन चिंतन है।
- सिद्धांत व्यवहार से उभरता है और व्यवहार को आकार भी देता है — दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं।
- राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ें — यह सार्वजनिक मुद्दों पर स्पष्ट चिंतन और तर्कों की परख सिखाता है (जैसे आरक्षण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस)।
- लोकतंत्र में हर नागरिक के लिए सिद्धांत प्रासंगिक है — यह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में मदद करता है।
- अवधारणाएं (concepts) यथार्थ का वर्णन करती हैं, जबकि आदर्श (ideals) बताते हैं कि 'क्या होना चाहिए' — सिद्धांत दोनों की व्याख्या करता है।
- इस पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और विकास की चर्चा है।
- राजनीतिक सिद्धांत केवल राजनीतिज्ञों के लिए नहीं — हर जागरूक नागरिक के लिए उपयोगी है।
- यह वाद-विवाद और असहमति को तर्कसंगत बनाता है — भावनाओं के बजाय तर्कों पर चर्चा होती है।
- आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी विचारकों (प्लेटो, अरस्तू) की परंपरा से प्रेरित है।
- राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं — यह सामूहिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी है।
- सिद्धांत का अध्ययन आलोचनात्मक चिंतन (critical thinking) विकसित करता है।
- राजनीतिक सिद्धांत हमें 'क्या है' (वास्तविकता) और 'क्या होना चाहिए' (आदर्श) में अंतर करना सिखाता है।
- राजनीतिक-सिद्धांत — 'राजनीति क्या है/होनी चाहिए' का अध्ययन।
- राजनीति — शक्ति-संघर्ष; 'कौन, क्या, कब, कैसे पाए' (लासवेल)।
- सिद्धांत की आवश्यकता — (1) अवधारणा-स्पष्टता। (2) बहस-आधार। (3) 'आदर्श-मार्गदर्शन'।
- स्वतंत्रता, समानता, न्याय — 'मूल्य-त्रिकोण'।
- शास्त्रीय बनाम आधुनिक — 'आदर्श' बनाम 'वैज्ञानिक'।
- मानकीय बनाम अनुभवजन्य — 'चाहिए' बनाम 'है'।
- भारतीय-परंपरा — कौटिल्य, मनु; 'धर्म-दंड'।
- पश्चिमी-परंपरा — प्लेटो, अरस्तू; 'न्याय-आदर्श राज्य'।
- समकालीन — रॉल्स ('न्याय-सिद्धांत', 1971); 'निष्पक्षता-न्याय'।
- सिद्धांत और व्यवहार — 'परस्पर-पोषक'; नीति-निर्माण आधार।
- विचारधारा — उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद; 'विश्व-दृष्टि'।
- आलोचनात्मक-सिद्धांत — मार्क्सवाद, नारीवाद; 'शक्ति-उजागर'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: राजनीति से क्या तात्पर्य है? हैरॉल्ड लासवेल की परिभाषा दीजिए।

उत्तर: राजनीति सामूहिक निर्णयों पर बातचीत की प्रक्रिया है — समाज में संसाधनों और अवसरों के बंटवारे पर निर्णय कैसे हों। हैरॉल्ड लासवेल ने इसे परिभाषित किया — राजनीति यह तय करने की प्रक्रिया है कि 'किसे, क्या, कब और कैसे मिले'।

प्रश्न: राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन में अंतर बताइए।

उत्तर: राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी अवधारणाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। राजनीतिक चिंतन ऐतिहासिक विचारकों (प्लेटो, अरस्तू, गांधी) के विचारों का अध्ययन है। राजनीतिक दर्शन मूलभूत प्रश्नों (जैसे न्याय क्या है?) पर गहन चिंतन है।

प्रश्न: राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों आवश्यक है?

उत्तर: यह सार्वजनिक मुद्दों पर स्पष्ट चिंतन सिखाता है — जैसे आरक्षण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस में तर्कों की परख करना। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने अधिकारों-कर्तव्यों को समझने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता है। यह भावनाओं के बजाय तर्कों पर चर्चा करना सिखाता है।

प्रश्न: सिद्धांत और व्यवहार का संबंध समझाइए।

उत्तर: सिद्धांत व्यवहार से उभरता है और व्यवहार को आकार भी देता है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के व्यवहार से 'स्वराज' का सिद्धांत उभरा, और फिर स्वराज के सिद्धांत ने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। दोनों एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं।

प्रश्न: अवधारणाओं और आदर्शों में क्या अंतर है?

उत्तर: अवधारणाएं (concepts) यथार्थ का वर्णन करती हैं — जैसे समाज में समानता की स्थिति क्या है। आदर्श (ideals) बताते हैं कि क्या होना चाहिए — जैसे समाज में पूर्ण समानता होनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत दोनों की व्याख्या करता है और यथार्थ से आदर्श तक पहुंचने का मार्ग सुझाता है।

अध्याय 12 : स्वतंत्रता

मुख्य बिंदु

- स्वतंत्रता (liberty/freedom) का अर्थ है — बंधनों की अनुपस्थिति और अवसरों की उपलब्धता, दोनों।
- नकारात्मक स्वतंत्रता — बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति; यह अवधारणा आइजिया बर्लिन से जुड़ी है।
- सकारात्मक स्वतंत्रता — अपनी क्षमता को साकार करने की योग्यता और आत्म-नियंत्रण।
- जॉन स्टुअर्ट मिल ने 'हानि सिद्धांत' दिया (On Liberty, 1859) — किसी व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों को हानि से बचाने के लिए किया जा सकता है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वाद-विवाद और चर्चा से सत्य उभरता है।
- उचित प्रतिबंध — अनुच्छेद 19(2) के तहत संप्रभुता, लोक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता आदि के आधार पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- स्वतंत्रता और समानता परस्पर जुड़े हैं — एक के बिना दूसरा अधूरा है।
- स्वराज (गांधी) — स्व-शासन के साथ-साथ आत्म-नियंत्रण भी; सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है।
- आर्थिक, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं — तीनों ही गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं।
- स्वतंत्रता के संरक्षण: संवैधानिक अधिकार, विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका।
- स्वतंत्रता और स्वच्छंदता (licence) में अंतर है — दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है।
- अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं देता है — भाषण, सभा, संघ, विचरण, निवास और व्यवसाय।
- स्वतंत्रता का अर्थ केवल 'करने की छूट' नहीं — गरिमापूर्ण जीवन की शर्तों की उपलब्धता भी है।
- सामाजिक बंधन (जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता) भी स्वतंत्रता के शत्रु हैं।
- स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है — इसके बिना लोकतंत्र अर्थहीन हो जाता है।
- स्वतंत्रता — 'बाधा-अभाव'; 'चयन-क्षमता'।
- नकारात्मक-स्वतंत्रता — बाहरी-हस्तक्षेप नहीं; हॉब्स, बेंथम।
- सकारात्मक-स्वतंत्रता — आत्म-विकास शर्तें; ग्रीन, मार्क्स।
- 'हानि-सिद्धांत' (मिल) — अन्य-हानि पर ही प्रतिबंध।
- अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता — 'लोकतंत्र-प्राण'; 19(1)(क)।
- स्वतंत्रता और कानून — 'कानून-रक्षक'; लॉक।
- आर्थिक-समानता — 'भूखा-स्वतंत्र नहीं'; स्वतंत्रता-पूर्वशर्त।
- सांस्कृतिक-स्वतंत्रता — 'पहचान-अधिकार'।
- स्वतंत्रता-प्रतिबंध — सार्वजनिक-व्यवस्था, नैतिकता; 19(2)-(6)।
- 'स्वेच्छाचारिता' बनाम स्वतंत्रता — 'अराजकता-नहीं'।
- डिजिटल-स्वतंत्रता — 'निजता-अधिकार' (पट्टस्वामी, 2017)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए।

उत्तर: नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति — कोई मुझे रोक न सके (आइजिया बर्लिन)। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी क्षमता को साकार करने की योग्यता और आत्म-नियंत्रण — जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना। केवल बंधनों का अभाव पर्याप्त नहीं; अवसरों की उपलब्धता भी जरूरी है।

प्रश्न: जॉन स्टुअर्ट मिल का 'हानि सिद्धांत' समझाइए।

उत्तर: मिल ने On Liberty (1859) में कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप (शक्ति का प्रयोग) केवल तभी उचित है जब वह दूसरों को हानि पहुंचा रहा हो। अपने भले के लिए भी किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मजबूत आधार है।

प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर: मिल के अनुसार, खुली चर्चा और वाद-विवाद से ही सत्य उभरता है — गलत विचारों का खंडन और सही विचारों की पुष्टि बहस से होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि इसके बिना सरकार की आलोचना और नीतियों पर चर्चा संभव नहीं।

प्रश्न: स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध क्यों आवश्यक हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: असीमित स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा सकती है। अनुच्छेद 19(2) के तहत संप्रभुता, लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं — जैसे घृणा भाषण या दंगे भड़काने वाले भाषण पर रोक। प्रतिबंध 'उचित' होने चाहिए, मनमाने नहीं।

प्रश्न: स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों से मुक्ति के साथ दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान — जैसे शांतिपूर्ण विरोध। स्वच्छंदता (licence) में व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करता है — जैसे दूसरों को हानि पहुंचाना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है।

अध्याय 13 : समानता

मुख्य बिंदु

- समानता एक प्रमुख राजनीतिक आदर्श है — इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति समान नैतिक मूल्य रखता है और उसके साथ समान सम्मान से व्यवहार किया जाना चाहिए।
- औपचारिक समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता — भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
- वास्तविक (सबस्टैंटिव) समानता का अर्थ है केवल कानूनी समानता नहीं, बल्कि अवसरों और परिणामों में भी समानता — सभी की शुरुआत एक जैसी स्थिति से होनी चाहिए।
- प्राकृतिक असमानताएँ जन्मजात होती हैं (जैसे शारीरिक क्षमता में अंतर), जबकि सामाजिक असमानताएँ समाज द्वारा निर्मित होती हैं (जैसे जाति, वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव)।
- अवसर की समानता का अर्थ है कि शिक्षा और रोजगार में सभी को समान अवसर मिले और चयन केवल योग्यता के आधार पर हो।
- वास्तविक समानता पाने के लिए कभी-कभी विभेदकारी व्यवहार जरूरी होता है — जैसे दिव्यांगों के लिए रैंप या गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- सकारात्मक कार्रवाई (एफमेंटिव एक्शन) के तहत भारत में आरक्षण की व्यवस्था है — अनुच्छेद 15(4) और 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देते हैं।
- मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ, इसकी रिपोर्ट 1980 में आई और सिफारिशें 1990 में लागू हुईं — इसके तहत अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) को 27% आरक्षण मिला।
- नारीवाद महिलाओं के लिए समानता की मांग करता है और पितृसत्ता (पुरुष-प्रधान व्यवस्था) की आलोचना करता है, जो महिलाओं को अधीन स्थिति में रखती है।
- मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक समानता पर बल देता है — उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर वर्ग-भेद मिटाने की बात करता है।
- उदारवादी दृष्टिकोण अवसर की समानता पर बल देता है — प्रतिस्पर्धा में सभी को निष्पक्ष नियमों के तहत समान मौका मिलना चाहिए।
- समानता और स्वतंत्रता के संबंध पर बहस है — हाथेक जैसे विचारक इन्हें परस्पर विरोधी मानते हैं, जबकि अधिकांश विचारक इन्हें एक-दूसरे का पूरक मानते हैं।
- 103वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया।
- असमानताएँ इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे व्यक्ति के आत्मसम्मान, अवसरों और गरिमापूर्ण जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं।
- समानता — 'समान-व्यवहार'; 'भेदभाव-अभाव'।
- प्राकृतिक-समानता — 'जन्म-समान'; स्टोइक-ईसाई।
- नागरिक-समानता — कानून-समक्ष समानता; 14।
- राजनीतिक-समानता — 'एक-व्यक्ति एक-मत'; 326।
- आर्थिक-समानता — 'आवश्यकता-पूर्ति'; समाजवाद।
- सामाजिक-समानता — जाति-लिंग भेद-अंत; 15-17।
- अवसर-समानता — 'प्रतियोगिता-समान'; 16।
- परिणाम-समानता — 'फल-समान'; आरक्षण-आधार।

- 'समान-व्यवहार' बनाम 'विशेष-व्यवहार' — 'औचित्य-भेद'।
- नारीवाद — लैंगिक-समानता; 'व्यक्तिगत-राजनीतिक'।
- आरक्षण — 'सकारात्मक-कार्य'; 15(4), 16(4)।
- वैश्विक-समानता — 'राष्ट्र-असमानता'; विकास-बहस।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: औपचारिक समानता और वास्तविक समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: औपचारिक समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता — कानून सभी पर एक समान लागू हो, जैसा अनुच्छेद 14 गारंटी देता है। वास्तविक (सबस्टेंटिव) समानता इससे आगे जाती है — यह अवसरों और परिणामों में समानता मांगती है, क्योंकि लोग असमान स्थितियों से शुरुआत करते हैं। उदाहरणतः, केवल कानून में समानता घोषित करने से गरीब बच्चा अमीर बच्चे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता; छात्रवृत्ति और आरक्षण वास्तविक समानता के उपाय हैं।

प्रश्न: सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) को उचित क्यों ठहराया जाता है?

उत्तर: सकारात्मक कार्रवाई इसलिए उचित ठहराई जाती है क्योंकि सदियों के जाति और लिंग आधारित भेदभाव ने कुछ समूहों को गंभीर रूप से वंचित रखा है। केवल औपचारिक समानता इस ऐतिहासिक अन्याय को नहीं मिटा सकती। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण इन समूहों को शिक्षा और नौकरियों में वास्तविक पहुंच देता है। इसका लक्ष्य वास्तविक समानता है, न कि स्थायी विशेषाधिकार।

प्रश्न: मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: मंडल आयोग का गठन 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु हुआ। इसने 1980 में रिपोर्ट सौंपी और सरकारी नौकरियों में OBC हेतु 27% आरक्षण की सिफारिश की। वी.पी. सिंह सरकार ने 1990 में इन्हें लागू किया। इससे देशव्यापी बहस और आंदोलन हुए, पर इसने पिछड़े वर्गों को सशक्त कर भारतीय राजनीति को बदल दिया।

प्रश्न: नारीवादी दृष्टिकोण से समानता की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: नारीवाद सार्वजनिक और निजी जीवन में महिलाओं हेतु समान अधिकारों और अवसरों की मांग करता है। यह पितृसत्ता — पुरुष-प्रधान सामाजिक व्यवस्था जो महिलाओं को अधीन भूमिकाओं में सीमित रखती है — की आलोचना करता है। नारीवादियों का तर्क है कि जब तक सामाजिक मानदंड, असमान वेतन और घरेलू बोझ बने हैं, केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं। वास्तविक समानता हेतु दृष्टिकोण, कानूनों और संस्थाओं में बदलाव जरूरी है।

प्रश्न: क्या समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं? चर्चा कीजिए।

उत्तर: हायेक जैसे विचारकों का तर्क था कि समानता हेतु राज्य के प्रयास (कराधान, कल्याणकारी योजनाएँ) व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। किंतु अधिकांश राजनीतिक विचारक इन्हें पूरक मानते हैं — भूखे व्यक्ति हेतु स्वतंत्रता निरर्थक है, और अवसर की समानता वास्तव में सभी की स्वतंत्रता बढ़ाती है। संतुलन आवश्यक है — समानता के बिना स्वतंत्रता विशेषाधिकार बन जाती है, और स्वतंत्रता के बिना समानता दमन।

अध्याय 14 : सामाजिक न्याय

मुख्य बिंदु

- न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक (due) देना — यह राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय प्रश्न है।
- जॉन रॉल्स की पुस्तक "A Theory of Justice" (1971) में न्याय को निष्पक्षता (justice as fairness) के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- "अज्ञानता का पर्दा" (veil of ignorance) — न्याय के सिद्धांत चुनते समय व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति, जाति, लिंग या प्रतिभा का ज्ञान न हो; ऐसी स्थिति में चुने गए सिद्धांत निष्पक्ष होंगे।
- संसाधनों और अवसरों का न्यायसंगत वितरण सामाजिक न्याय का केंद्रबिंदु है।
- वितरण के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं — आवश्यकता (needs), पात्रता/योग्यता (desert) और अधिकार (rights)।
- न्याय का मूल सूत्र है — समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार।
- प्रक्रियात्मक न्याय निष्पक्ष प्रक्रिया पर बल देता है, जबकि वितरणात्मक न्याय परिणामों के निष्पक्ष वितरण पर।
- भारत में सामाजिक न्याय के उपाय — नीति निदेशक तत्व, आरक्षण व्यवस्था, भूमि सुधार और शिक्षा का अधिकार।
- 86वां संविधान संशोधन (2002) — अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनी।
- सामाजिक न्याय में राज्य की भूमिका — सभी नागरिकों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य) की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- जाति और लिंग आधारित भेदभाव की आलोचना सामाजिक न्याय की मांग का आधार है।
- रॉल्स के अनुसार सामाजिक-आर्थिक असमानता तभी उचित है जब वह समाज के सबसे वंचित वर्ग के हित में हो (difference principle)।
- वैश्विक न्याय की बहस — क्या अमीर देशों का गरीब देशों के प्रति न्याय का दायित्व है?
- न्याय केवल दंड व्यवस्था नहीं है — यह समाज की संस्थाओं, नीतियों और संसाधन-वितरण की निष्पक्षता से जुड़ा है।
- सामाजिक-न्याय — 'संसाधन-समान वितरण'; 'ऐतिहासिक-अन्याय सुधार'।
- न्याय — 'प्रत्येक को उसका हक'; प्लेटो- 'सामंजस्य'।
- वितरणात्मक-न्याय — 'किसे, कितना'; अरस्तू- 'आनुपातिक'।
- रॉल्स — 'निष्पक्षता-न्याय'; 'अंतर-सिद्धांत'।
- नोज़िक — 'हक़दारी-सिद्धांत'; 'स्वतंत्रतावादी'।
- मार्क्स — 'आवश्यकतानुसार'; 'शोषण-अंत'।
- आरक्षण — 'सामाजिक-न्याय उपकरण'; 15(4), 16(4)।
- कल्याण-राज्य — 'पुनर्वितरण'; 38 — 'न्याय-सामाजिक'।
- लैंगिक-न्याय — 'घरेलू-श्रम मान्यता'; 'देखभाल-अर्थव्यवस्था'।
- पर्यावरणीय-न्याय — 'प्रदूषण-असमान'; 'जलवायु-ऋण'।
- वैश्विक-न्याय — 'राष्ट्र-असमानता'; 'विकास-अधिकार'।
- 'न्याय-विलंब' — 'न्याय-देनदारी'; लंबित-मामले।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: रॉल्स के "अज्ञानता के पर्दे" (veil of ignorance) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: रॉल्स कल्पना करते हैं कि न्याय के सिद्धांत चुनते समय लोग "अज्ञानता के पर्दे" के पीछे हैं — उन्हें अपनी जाति, वर्ग, लिंग, प्रतिभा या सामाजिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं चुनेगा जो किसी विशेष वर्ग को हानि पहुँचाए, क्योंकि उसे नहीं पता कि पर्दा हटने पर वह स्वयं किस स्थिति में होगा। इस प्रकार चुने गए सिद्धांत निष्पक्ष होंगे — सभी को समान मूल स्वतंत्रताएँ और वंचितों के हित में असमानता की अनुमति।

प्रश्न: वितरण के तीन सिद्धांतों — आवश्यकता, पात्रता और अधिकार — को समझाइए।

उत्तर: आवश्यकता का सिद्धांत कहता है कि संसाधनों का वितरण लोगों की बुनियादी जरूरतों के अनुसार हो — जैसे चिकित्सा सुविधा बीमार को पहले। पात्रता (desert) का सिद्धांत कहता है कि वितरण व्यक्ति के योगदान या प्रयास के अनुसार हो — अधिक मेहनत करने वाले को अधिक प्रतिफल। अधिकार का सिद्धांत कहता है कि वितरण व्यक्ति के अधिकारों के अनुसार हो — जैसे संपत्ति या समझौते से प्राप्त हक। न्यायसंगत समाज इन तीनों में संतुलन साधता है।

प्रश्न: भारत में सामाजिक न्याय हेतु किए गए उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत में सामाजिक न्याय हेतु कई उपाय किए गए हैं — नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय की नीतियाँ बनाने का निर्देश देते हैं; अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत SC/ST/OBC हेतु आरक्षण; जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार; 86वें संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार; मनरेगा जैसी रोजगार योजनाएँ और खाद्य सुरक्षा कानून। इनका लक्ष्य वंचित वर्गों को गरिमापूर्ण जीवन देना है।

प्रश्न: प्रक्रियात्मक और वितरणात्मक न्याय में अंतर बताइए।

उत्तर: प्रक्रियात्मक न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बल देता है — यदि नियम सभी पर समान लागू हों और प्रक्रिया पारदर्शी हो, तो परिणाम न्यायसंगत माना जाता है, चाहे वह असमान ही क्यों न हो। वितरणात्मक न्याय परिणामों के निष्पक्ष वितरण पर बल देता है — समाज के संसाधन, आय और अवसर सभी में न्यायसंगत रूप से बाँटे होने चाहिए। रॉल्स का सिद्धांत मुख्यतः वितरणात्मक न्याय का समर्थन करता है।

प्रश्न: न्याय सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: न्याय सुनिश्चित करने में राज्य की केंद्रीय भूमिका है — राज्य कानून बनाकर भेदभाव रोकता है, न्यायालयों द्वारा अधिकारों का प्रवर्तन करता है, और कल्याणकारी योजनाओं से वंचितों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी करता है। भारत में राज्य आरक्षण, भूमि सुधार, निःशुल्क शिक्षा और रोजगार गारंटी द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। बिना राज्य के हस्तक्षेप के बाजार और परंपरा असमानताएँ बनाए रखते हैं।

अध्याय 15 : अधिकार

मुख्य बिंदु

- अधिकार वे न्यायोचित दावे हैं जिन्हें समाज नैतिक मान्यता और राज्य कानूनी मान्यता देता है।
- प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया — उनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जन्मजात और अहस्तांतरणीय हैं।
- कानूनी अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि नैतिक अधिकार नैतिकता और सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होते हैं।
- मानवाधिकार सार्वभौम हैं — संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में "मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा" (UDHR) अपनाई।
- इमैनुएल कांट के अनुसार मनुष्य अपने आप में साध्य (end) है — उसे कभी केवल साधन (means) नहीं समझा जाना चाहिए।
- अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं — मेरा अधिकार दूसरों पर उसे सम्मान देने का कर्तव्य डालता है।
- जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) — भारतीय न्यायालयों ने इसे गरिमा, आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण और निजता तक विस्तारित किया है।
- अधिकारों को प्रवर्तन चाहिए — अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को डॉ. अंबेडकर ने "संविधान की आत्मा" कहा।
- नए अधिकारों की बहस — निजता का अधिकार (पुट्टस्वामी निर्णय, 2017 — मौलिक अधिकार घोषित), डिजिटल अधिकार और पर्यावरणीय अधिकार।
- अधिकार असीमित नहीं होते — सार्वजनिक हित, नैतिकता और दूसरों के अधिकारों की रक्षा हेतु उन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।
- अधिकारों में टकराव संभव है — मेरा अधिकार दूसरे के अधिकार से टकरा सकता है, अतः संतुलन आवश्यक है।
- भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति-शिक्षा और संवैधानिक उपचार के मौलिक अधिकार हैं।
- अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी से सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देते हैं।
- केवल दावा अधिकार नहीं बनता — उसे समाज की नैतिक स्वीकृति और राज्य की कानूनी मान्यता दोनों की आवश्यकता होती है।
- अधिकार — 'दावा-हक्र'; 'राज्य-मान्यता'।
- प्राकृतिक-अधिकार — 'जन्मजात'; लॉक — जीवन-स्वतंत्रता-संपत्ति।
- कानूनी-अधिकार — 'संविधान-प्रदत्त'; 12-35।
- नैतिक-अधिकार — 'विवेक-आधार'; 'कानून से परे'।
- मानवाधिकार — 'सार्वभौम'; UDHR (1948)।
- मौलिक-अधिकार — 'न्याय-प्रवर्तनीय'; 32 — 'हृदय-आत्मा'।
- 6-अधिकार — समानता, स्वतंत्रता, शोषण-विरुद्ध, धर्म, संस्कृति-शिक्षा, संवैधानिक-उपचार।
- अधिकार और कर्तव्य — 'पूरक'; 51क।
- अधिकार-विस्तार — निजता (2017), सूचना (2005), शिक्षा (2009)।
- 'अधिकार-आधारित विकास' — 'कल्याण से हक्र'।
- समूह-अधिकार — 'अल्पसंख्यक'; 29-30।
- भविष्य — 'डिजिटल-अधिकार'; 'पर्यावरण-अधिकार'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अधिकार से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: अधिकार वे न्यायोचित दावे हैं जिन्हें समाज नैतिक मान्यता और राज्य कानूनी मान्यता देता है — जैसे जीवन, समानता और स्वतंत्रता के दावे। जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार हैं — ये जन्मजात, सार्वभौम और अहस्तांतरणीय हैं। सरकार का मुख्य कर्तव्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा करना है; जो सरकार इन्हें छीनती है, उसके विरुद्ध विद्रोह उचित ठहराया जा सकता है।

प्रश्न: अधिकार और कर्तव्य परस्पर कैसे संबंधित हैं?

उत्तर: अधिकार और कर्तव्य सह-संबंधी (correlative) हैं — प्रत्येक अधिकार के साथ दूसरों पर उसे सम्मान देने का कर्तव्य जुड़ा होता है। उदाहरणतः, मेरे जीवन के अधिकार का अर्थ है दूसरों का मुझे हानि न पहुँचाने का कर्तव्य। इसी प्रकार नागरिकों के अधिकारों के साथ संविधान का पालन करने जैसे कर्तव्य भी जुड़े हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार केवल खोखले दावे रह जाँएँगे।

प्रश्न: अनुच्छेद 21 के न्यायिक विस्तार पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय न्यायालयों ने "जीवन" की व्याख्या केवल पशुवत अस्तित्व तक सीमित न रखकर गरिमापूर्ण जीवन तक विस्तारित की — इसमें आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और निजता (पुट्टस्वामी, 2017) शामिल माने गए। मेनका गांधी (1978) निर्णय में "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होना आवश्यक ठहराया गया।

प्रश्न: कानूनी और नैतिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: कानूनी अधिकार वे हैं जिन्हें राज्य के कानून मान्यता देते हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है — जैसे मौलिक अधिकार। नैतिक अधिकार नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होते हैं, भले ही कानून उन्हें मान्यता न देता हो — जैसे वृद्ध माता-पिता की देखभाल का नैतिक दावा। कई नैतिक अधिकार समय के साथ संघर्ष द्वारा कानूनी अधिकार बन जाते हैं, जैसे मताधिकार।

प्रश्न: अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर: अधिकार असीमित नहीं हो सकते क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे के अधिकार से टकरा सकता है — मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की प्रतिष्ठा को हानि न पहुँचाए। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु भी सीमाएँ जरूरी हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत वाक्-स्वतंत्रता आदि पर युक्तियुक्त निर्बंधनों की स्पष्ट अनुमति देता है।

अध्याय 16 : नागरिकता

मुख्य बिंदु

- नागरिक किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और समान सदस्य होता है — यह प्रजा (subject) और विदेशी (alien) से भिन्न है।
- टी.एच. मार्शल ने अधिकारों के तीन प्रकार बताए — नागरिक अधिकार (18वीं सदी), राजनीतिक अधिकार (19वीं सदी) और सामाजिक अधिकार (20वीं सदी)।
- भारत में एकल नागरिकता है — अमेरिका की तरह केंद्र और राज्य की दोहरी नागरिकता नहीं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता पाँच तरीकों से मिलती है — जन्म, वंश (descent), पंजीकरण, देशीयकरण (naturalisation) और क्षेत्र समावेशन।
- नागरिकता की समाप्ति तीन तरीकों से होती है — परित्याग (renunciation), पर्यवसान (termination) और वंचित करना (deprivation)।
- वैश्विक नागरिकता की बहस — क्या व्यक्ति अपने देश के साथ-साथ विश्व-नागरिक भी हो सकता है?
- शरणार्थी और राज्यविहीन (stateless) व्यक्तियों की समस्या नागरिकता के अभाव की गंभीरता दर्शाती है।
- लोकतांत्रिक नागरिकता हेतु सक्रिय भागीदारी आवश्यक है — मतदान, जनचर्चा, आंदोलन और निगरानी।
- भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता; OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) दोहरी नागरिकता नहीं है।
- नागरिकों के कर्तव्य भी हैं — संविधान का पालन, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और देश की रक्षा में योगदान।
- नागरिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और न्याय पाने का अधिकार शामिल हैं।
- राजनीतिक अधिकारों में मत देने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार शामिल है।
- सामाजिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी सुरक्षा (सामाजिक सुरक्षा) शामिल हैं।
- नागरिकता केवल कानूनी दर्जा नहीं है — यह समुदाय से जुड़ाव और साझा पहचान की भावना भी है।
- नागरिकता — 'राज्य-सदस्यता'; अधिकार-कर्तव्य।
- नागरिक बनाम विदेशी — 'राजनीतिक-अधिकार' अंतर।
- अनुच्छेद 5-11 — 'नागरिकता-प्रारंभ'; संसद-शक्ति (11)।
- नागरिकता-अधिनियम (1955) — अर्जन/समाप्ति।
- अर्जन — जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, विलय।
- समाप्ति — त्याग, पर्यवसान, वंचन।
- एकल-नागरिकता — भारत; अमेरिका- 'द्वि'।
- CAA (2019) — 6-धर्म, 3-देश; '2014-कटऑफ'।
- NRC — 'असम' (1951/2019); 'राष्ट्रीय-बहस'।
- OCI — 'प्रवासी-भारतीय'; 'द्वि-नागरिकता नहीं'।
- 'वैश्विक-नागरिकता' — 'मानव-अधिकार'; 'सीमा-पार'।
- 'सक्रिय-नागरिकता' — भागीदारी; 'कर्तव्य'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: नागरिक, प्रजा और विदेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: नागरिक राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और समान सदस्य होता है — उसे नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह शासन में भाग लेता है। प्रजा (subject) राजतंत्र में शासक के अधीन होती है; उसे अधिकार नहीं, केवल आदेश पालन होता है। विदेशी (alien) दूसरे देश का नागरिक होता है — उसे मेजबान देश में सीमित अधिकार मिलते हैं, जैसे मताधिकार नहीं। लोकतंत्र में नागरिक संप्रभु होता है।

प्रश्न: मार्शल के तीन प्रकार के अधिकारों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता के अधिकार तीन चरणों में विकसित हुए — 18वीं सदी में नागरिक अधिकार (जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, न्याय); 19वीं सदी में राजनीतिक अधिकार (मतदान, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद); और 20वीं सदी में सामाजिक अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी सुरक्षा)। यह वर्गीकरण दिखाता है कि नागरिकता का अर्थ समय के साथ विस्तृत हुआ है — केवल कानूनी दर्जे से गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी तक।

प्रश्न: नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्राप्ति के तरीके बताइए।

उत्तर: नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पाँच तरीकों से भारतीय नागरिकता मिलती है — जन्म द्वारा (भारत में जन्म), वंश द्वारा (भारतीय माता-पिता की संतान), पंजीकरण द्वारा (जैसे भारतीय मूल के विदेशी), देशीकरण द्वारा (निर्धारित शर्तों पर आवेदन से) और क्षेत्र समावेशन द्वारा (नया क्षेत्र भारत में मिलने पर)। नागरिकता परित्याग, पर्यवसान या वंचित किए जाने से समाप्त भी हो सकती है।

प्रश्न: भारत में एकल नागरिकता का क्या अर्थ है?

उत्तर: एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है — अमेरिका की तरह केंद्र और राज्य की दोहरी नागरिकता नहीं है। चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य में जन्मा या रहता हो, उसके अधिकार और दर्जा पूरे देश में एक समान हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है और क्षेत्रीय भेदभाव को रोकती है।

प्रश्न: OCI दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है?

उत्तर: OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया गया एक विशेष दर्जा है, पूर्ण नागरिकता नहीं। OCI धारक को मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकारी पद धारण का अधिकार नहीं मिलता। भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता — कोई व्यक्ति एक साथ भारत और अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। अतः OCI सुविधा है, दूसरी नागरिकता नहीं।

अध्याय 17 : राष्ट्रवाद

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना और विचारधारा है जो किसी समुदाय के सदस्यों को एक 'राष्ट्र' के रूप में जोड़ती है और उन्हें राजनीतिक एकता तथा आत्मनिर्णय की माँग की ओर प्रेरित करती है।
- 'राष्ट्र' कोई प्राकृतिक या शाश्वत इकाई नहीं है; यह साझा विश्वासों, इतिहास, भूभाग और राजनीतिक आदर्शों पर आधारित एक निर्मित समुदाय है — बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसे 'कल्पित समुदाय' (imagined community) कहा है।
- फ्रांसीसी विचारक अर्नेस्ट रेनां के अनुसार राष्ट्र 'प्रतिदिन का जनमत संग्रह' है — अर्थात् यह अपने सदस्यों की निरंतर सहमति और साथ रहने की इच्छा पर टिका होता है।
- राष्ट्रवाद की जड़ में साझा पहचान की भावना होती है — भाषा, संस्कृति, धर्म या इतिहास से जुड़े ऐसे तत्व जो लोगों में 'हम' की भावना जगाते हैं।
- आत्मनिर्णय का अधिकार (right to self-determination) राष्ट्रवाद का केंद्रीय दावा है — प्रत्येक राष्ट्र को अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करने और स्वतंत्र राज्य बनाने का अधिकार होना चाहिए।
- अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने 'चौदह सूत्रों' में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके आधार पर वर्साय संधि (1919) के बाद कई नए राष्ट्र-राज्यों का निर्माण हुआ।
- राष्ट्र-राज्य (nation-state) वह राजनीतिक इकाई है जहाँ राज्य की सीमाएँ किसी एक राष्ट्र की सीमाओं से मेल खाती हों — यद्यपि व्यवहार में अधिकांश राज्य बहुराष्ट्रीय (multinational) हैं।
- उदारवादी राष्ट्रवाद मानता है कि राष्ट्रवाद लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समान नागरिकता के मूल्यों के साथ संगत है; यह सहिष्णुता और बहुलता का सम्मान करता है।
- सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्र की एकता को साझा संस्कृति, भाषा या धर्म में देखता है; इसका अतिवादी रूप अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णु हो सकता है।
- ज्युसेपे माज़िनी ने इटली के एकीकरण के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया और 'युवा इटली' (Young Italy) की स्थापना की — उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में देखा जाता है।
- जर्मन विचारक योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने 'वोक्सगाइस्ट' (जन-आत्मा/Volksgeist) की अवधारणा दी — प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक आत्मा होती है।
- राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बीच तनाव संभव है — जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान को एकमात्र वैध पहचान मानता है, तो अल्पसंख्यक संस्कृतियों पर दबाव पड़ता है।
- भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष से जन्मा — इसमें विविध धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों ने एक साझा राजनीतिक लक्ष्य के लिए एकजुटता दिखाई।
- रबीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना की — उनके अनुसार अंधराष्ट्रवाद मानवता के व्यापक आदर्शों को कुचलता है और 'राष्ट्र' की पूजा मनुष्यता से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
- टैगोर ने 1917 में 'राष्ट्रवाद' विषय पर दिए गए व्याख्यानों में कहा कि राष्ट्र एक यांत्रिक संगठन है, जबकि समाज जीवंत मानवीय संबंधों का नाम है।
- महात्मा गाँधी का राष्ट्रवाद समावेशी था — उन्होंने स्वराज को नैतिक आत्म-शासन से जोड़ा और हिंदू-मुस्लिम एकता को राष्ट्र-निर्माण की नींव माना।

- जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवाद को आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता से जोड़ा — 'भारत की खोज' (Discovery of India) में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता देखी।
- भारतीय संविधान राष्ट्रवाद को नागरिकता-आधारित बनाता है — अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता जन्म, वंश आदि से मिलती है, किसी एक धर्म या भाषा से नहीं।
- 'विविधता में एकता' भारतीय राष्ट्रवाद का मूलमंत्र है — 22 अनुसूचित भाषाएँ और अनेक धर्म होने के बावजूद एक साझा संवैधानिक पहचान भारत को जोड़ती है।
- खेल, आपदा या युद्ध के समय दिखने वाली राष्ट्रीय एकता 'नागरिक राष्ट्रवाद' का उदाहरण है — यह रक्त या धर्म पर नहीं, साझा नागरिकता पर आधारित है।
- राष्ट्रवाद का सकारात्मक पक्ष — यह उपनिवेशवाद से मुक्ति, लोकतांत्रिक भागीदारी और सामाजिक सुधारों को प्रेरित करता है।
- राष्ट्रवाद का नकारात्मक पक्ष — अंधराष्ट्रवाद (उग्र राष्ट्रवाद/chauvinism) युद्ध, जातीय सफाई और अल्पसंख्यक दमन को जन्म दे सकता है, जैसा दो विश्व युद्धों में देखा गया।
- वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद नए रूप ले रहा है — आर्थिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रवासी समुदायों (diaspora) की पहचान-राजनीति इसके उदाहरण हैं।
- CBSE पाठ्यक्रम 2026-27 में 'राष्ट्रवाद' राजनीतिक सिद्धांत (भाग-ख) का अध्याय-7 है और नागरिकता के साथ मिलकर 8 अंक का है — इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: राष्ट्रवाद वह भावना और विचारधारा है जो किसी समुदाय के सदस्यों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। इसमें साझा पहचान, इतिहास और राजनीतिक आदर्शों के आधार पर लोग एकजुट होते हैं और अपने राजनीतिक भविष्य — स्वतंत्रता व आत्मनिर्णय — की माँग करते हैं।

प्रश्न: बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को 'कल्पित समुदाय' क्यों कहा है?

उत्तर: क्योंकि राष्ट्र के अधिकांश सदस्य एक-दूसरे को कभी मिलते नहीं, फिर भी वे एक साझा पहचान और एकजुटता की कल्पना करते हैं। यह कल्पना समाचारपत्रों, शिक्षा, भाषा और साझा प्रतीकों से बनती है — इसलिए राष्ट्र 'कल्पित' होते हुए भी वास्तविक राजनीतिक शक्ति रखता है।

प्रश्न: अर्नेस्ट रेनां के अनुसार राष्ट्र क्या है?

उत्तर: रेनां के अनुसार राष्ट्र 'प्रतिदिन का जनमत संग्रह' है। अर्थात् राष्ट्र कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की रोज़ाना नवीकृत होती सहमति है — जब तक लोग साथ रहना चाहते हैं, तभी तक राष्ट्र जीवित रहता है।

प्रश्न: आत्मनिर्णय के अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: आत्मनिर्णय का अधिकार कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करने का अधिकार है — वह स्वतंत्र राज्य बनाए या किसी संघ में रहे, यह निर्णय उसी का होगा। वुडरो विल्सन के चौदह सूत्रों और वर्साय संधि (1919) के बाद यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार बना।

प्रश्न: उदारवादी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में अंतर बताइए।

उत्तर: उदारवादी राष्ट्रवाद लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समान नागरिकता के मूल्यों पर आधारित है और बहुलता का सम्मान करता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्र की एकता को साझा संस्कृति, भाषा या धर्म में देखता है — इसका अतिवादी रूप अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णु हो सकता है।

अध्याय 18 : धर्मनिरपेक्षता

मुख्य बिंदु

- धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो धर्म को राज्य के कामकाज से अलग रखने और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सम्मान व स्वतंत्रता देने की माँग करता है।
- धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता दो प्रकार के प्रभुत्व/भेदभाव से उत्पन्न होती है — अंतर-धार्मिक प्रभुत्व (एक धर्म का दूसरे धर्म पर) और अंतः-धार्मिक प्रभुत्व (एक ही धर्म के भीतर, जैसे जातिगत भेदभाव)।
- अंतर-धार्मिक प्रभुत्व का उदाहरण — किसी एक धर्म को राज्य धर्म घोषित करना, या अल्पसंख्यक धर्मों के पालन-प्रचार पर प्रतिबंध लगाना।
- अंतः-धार्मिक प्रभुत्व का उदाहरण — हिंदू समाज में दलितों के साथ मंदिर प्रवेश या धार्मिक अनुष्ठानों में भेदभाव; धर्मनिरपेक्ष राज्य को इस आंतरिक दमन से भी लड़ना होता है।
- पाश्चात्य मॉडल में राज्य और धर्म के बीच 'पारस्परिक बहिष्कार' (mutual exclusion) होता है — राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और धर्म भी राज्य के काम में दखल नहीं देता।
- अमेरिकी मॉडल — संविधान के प्रथम संशोधन के तहत राज्य किसी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- फ्रांसीसी मॉडल (लैसिटे/Laïcité) — सार्वजनिक जीवन, विशेषकर सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों पर कठोर प्रतिबंध है; धर्म पूर्णतः निजी क्षेत्र का विषय माना जाता है।
- भारतीय मॉडल 'सैद्धांतिक दूरी' (principled distance) पर आधारित है — राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है, पर आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक सुधारों में हस्तक्षेप कर सकता है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता 'सर्वधर्म समभाव' (सभी धर्मों के प्रति समान भाव) की भावना से प्रेरित है, न कि धर्म-विरोध से।
- अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं — अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का पालन व प्रचार, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन और धार्मिक करों से छूट।
- अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों (धार्मिक व भाषायी) को अपनी संस्कृति बनाए रखने और अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार देते हैं।
- राज्य ने अंतः-धार्मिक प्रभुत्व के विरुद्ध हस्तक्षेप किया — अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन और मंदिर प्रवेश कानून इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
- हिंदू कोड बिल (1955-56) — राज्य ने हिंदू विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में सुधार किए; यह सैद्धांतिक दूरी का व्यावहारिक उदाहरण है।
- शाह बानो प्रकरण (1985) और उसके बाद का मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 — धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक स्वायत्तता की बहस का केंद्र बिंदु बना।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पहली आलोचना — यह धर्म-विरोधी है; परंतु वास्तव में भारतीय मॉडल धर्म का सम्मान करता है, विरोध नहीं।
- दूसरी आलोचना — यह पश्चिम से आयातित अवधारणा है; परंतु भारत में धार्मिक सहिष्णुता की लंबी परंपरा रही है — सम्राट अशोक और अकबर इसके ऐतिहासिक उदाहरण हैं।
- तीसरी आलोचना — यह अल्पसंख्यकवाद या तुष्टिकरण को बढ़ावा देती है; समर्थकों का तर्क है कि अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण लोकतंत्र की अनिवार्य माँग है।

- चौथी आलोचना — यह अत्यधिक हस्तक्षेपकारी है, क्योंकि राज्य धार्मिक सुधारों में दखल देता है; समर्थकों का तर्क है कि अंतः-धार्मिक प्रभुत्व से मुक्ति के लिए यह हस्तक्षेप आवश्यक है।
- पाँचवीं आलोचना — यह एक असंभव परियोजना है, क्योंकि गहरे धार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्षता टिक नहीं सकती; परंतु भारत का सात दशकों का लोकतांत्रिक अनुभव इसके विपरीत साक्ष्य देता है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता — राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, पर धर्म से पूर्ण विच्छेद भी नहीं; राज्य सुधारवादी और संरक्षणात्मक दोनों भूमिकाएँ निभाता है।
- 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया — यद्यपि संविधान की मूल भावना पहले से ही धर्मनिरपेक्ष थी।
- धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र एक-दूसरे के पूरक हैं — धार्मिक स्वतंत्रता और समान व्यवहार के बिना समान नागरिकता अधूरी है।
- CBSE पाठ्यक्रम 2026-27 में 'धर्मनिरपेक्षता' राजनीतिक सिद्धांत (भाग-ख) का अध्याय-8 है और 6 अंक का है — इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्याय है।
- निष्कर्ष — भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं, बल्कि भारत की बहुधार्मिक वास्तविकता के अनुरूप विकसित एक मौलिक और व्यावहारिक मॉडल है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो धर्म को राज्य के कामकाज से अलग रखने और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सम्मान व स्वतंत्रता देने की माँग करता है। इसका उद्देश्य धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव और प्रभुत्व को समाप्त कर समान नागरिकता सुनिश्चित करना है।

प्रश्न: अंतर-धार्मिक और अंतः-धार्मिक प्रभुत्व में अंतर बताइए।

उत्तर: अंतर-धार्मिक प्रभुत्व में एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी होता है — जैसे किसी एक धर्म को राज्य धर्म घोषित करना। अंतः-धार्मिक प्रभुत्व एक ही धर्म के भीतर होता है — जैसे दलितों के साथ मंदिर प्रवेश में भेदभाव। धर्मनिरपेक्ष राज्य को दोनों प्रकार के प्रभुत्व से लड़ना होता है।

प्रश्न: पाश्चात्य और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में क्या अंतर है?

उत्तर: पाश्चात्य मॉडल में राज्य और धर्म के बीच 'पारस्परिक बहिष्कार' होता है — कोई हस्तक्षेप नहीं। भारतीय मॉडल 'सैद्धांतिक दूरी' पर आधारित है — राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है, पर धार्मिक सुधारों (जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू कोड बिल) में आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता है।

प्रश्न: 'सैद्धांतिक दूरी' (principled distance) का क्या अर्थ है?

उत्तर: सैद्धांतिक दूरी का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते हुए उनसे दूरी बनाए रखता है, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर — जैसे समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु — धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन इसका प्रमुख उदाहरण है।

प्रश्न: भारतीय धर्मनिरपेक्षता की दो आलोचनाएँ लिखिए।

उत्तर: पहली — यह धर्म-विरोधी है; परंतु वास्तव में भारतीय मॉडल धर्म का सम्मान करता है, विरोध नहीं। दूसरी — यह पश्चिम से आयातित है; परंतु भारत में अशोक और अकबर के समय से धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा रही है, इसलिए यह भारतीय मिट्टी में भी जड़ें रखती है।